



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTIKNO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kaliurang No.171, Rt/Rw : 02/07, Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ASYUYUN, S.H., dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Semangka No. 07 Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/Pendaft/Pidana/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Sutikno* bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 340 KUHP* dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Sutikno* berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol. P-5075-LJ.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm beserta selangkopya.
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat.
- 1 (satu) buah celana warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah baju warna biru.
- 1 (satu) buah sarung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutikno tidak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-42/JEMBER/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa Sutikno pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau dalam bulan November 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah toko (ruko) milik korban Tali yang beralamat di Perumahan Baiti Janati, Link. Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Tali*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.45 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nili Als P. Amir dan Nose Als P. No, pergi menuju ke rumah toko (ruko) korban Tali dengan tujuan untuk meminta dan mengambil Akta Tanah milik korban Tali yang merupakan ayah kandung dari terdakwa. Ketika itu terdakwa telah membekali dirinya dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dengan tujuan untuk menjaga diri dikhawatirkan terjadi cekcok karena korban Tali sering bertingkah kasar dan keras kepala kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih miliknya berboncengan dengan Nose Als P. No, sedangkan saksi Nili Als P. Amir mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra miliknya.
- Bahwa beberapa saat kemudian, setibanya di rumah toko (ruko) korban Tali, terdakwa, saksi Nili Als P. Amir, dan Nose Als P. No langsung masuk dan duduk di kursi tamu bersama dengan korban Tali. Selanjutnya terdakwa mengatakan maksud kedatangannya kepada korban Tali, yaitu untuk meminta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



dan mengambil Akta Tanah sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya oleh korban Tali.

- Bahwa mendengar hal tersebut korban menjadi marah dan seketika berdiri seraya berkata "ga saya kasih". Sehingga terjadilah percekocokkan dan dorong mendorong badan antara terdakwa dengan korban Tali, hingga akhirnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah badan korban Tali sebanyak 3 kali. Akibat tusukan pisau tersebut korban mencoba kabur menyelamatkan diri, namun terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian pinggul sebelah kiri korban Tali yang mengakibatkan korban Tali jatuh terlentang. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban Tali.

- Bahwa karena panik atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nili Als P. Amir langsung pergi menuju sepeda motornya dan diikuti oleh terdakwa beserta Nose Als P. No.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember Nomor : 440/427297/610/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada RSD dr Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan jenazah atas nama Tali Als P. Sutikno dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput lendir bibir, dan selaput lendir gusi, kuku, serta ujung jari tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi pendarahan.
 - b. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, perut, dan punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang tertutup iga kiri keduabelas.
 - b. Resapan darah pada otot setinggi tulang iga kelima, keenam, dan ketujuh.
 - c. Luka tembus pada paru kanan, jantung, lambung, hati, dan limpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu tiga ratus lima puluh milimeter.

4. Sebab pasti kematian karena luka tusuk pada perut yang menembus hati, memotong serambi kanan jantung hingga menembus bagian bawah paru kanan yang menimbulkan pendarahan sehingga mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa Sutikno pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau dalam bulan November 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah toko (ruko) milik korban Tali yang beralamat di Perumahan Baiti Janati, Link. Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Tali*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.45 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nili Als P. Amir dan Nose Als P. No, pergi menuju ke rumah toko (ruko) korban Tali dengan tujuan untuk meminta dan mengambil Akta Tanah milik korban Tali yang merupakan ayah kandung dari terdakwa. Ketika itu terdakwa telah membekali dirinya dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dengan tujuan untuk menjaga diri dikhawatirkan terjadi cekcok karena korban Tali sering bertingkah kasar dan keras kepala kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih miliknya berboncengan dengan Nose Als P. No, sedangkan saksi Nili Als P. Amir mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra miliknya.
- Bahwa beberapa saat kemudian, setibanya di rumah toko (ruko) korban Tali, terdakwa, saksi Nili Als P. Amir, dan Nose Als P. No langsung masuk dan duduk di kursi tamu bersama dengan korban Tali. Selanjutnya terdakwa mengatakan maksud kedatangannya kepada korban Tali, yaitu untuk meminta dan mengambil Akta Tanah sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya oleh korban Tali.
- Bahwa mendengar hal tersebut korban menjadi marah dan seketika berdiri seraya berkata "*ga saya kasih*". Sehingga terjadilah percekocokan dan dorong mendorong badan antara terdakwa dengan korban Tali, hingga akhirnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah badan korban Tali sebanyak 3 kali. Akibat tusukan pisau tersebut korban mencoba kabur menyelamatkan diri, namun terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian pinggul sebelah kiri korban Tali yang mengakibatkan korban Tali jatuh terlentang. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban Tali.

- Bahwa karena panik atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nili Als P. Amir langsung pergi menuju sepeda motornya dan diikuti oleh terdakwa beserta Nose Als P. No.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember Nomor : 440/427297/610/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada RSD dr Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan jenazah atas nama Tali Als P. Sutikno dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput lendir bibir, dan selaput lendir gusi, kuku, serta ujung jari tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi pendarahan.
 - b. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, perut, dan punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang tertutup iga kiri keduabelas.
 - b. Resapan darah pada otot setinggi tulang iga kelima, keenam, dan ketujuh.
 - c. Luka tembus pada paru kanan, jantung, lambung, hati, dan limpa.
 - d. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu tiga ratus lima puluh milimeter.
4. Sebab pasti kematian karena luka tusuk pada perut yang menembus hati, memotong serambi kanan jantung hingga menembus bagian bawah paru kanan yang menimbulkan pendarahan sehingga mengakibatkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya nyawa korban yang bernama P. Tali yang saksi lihat secara langsung di dalam ruko kosong yang saksi tinggali sementara di Perumahan Baiti Janati Link. Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan saksi adalah istri siri dari korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung korban serta ada 2 (dua) orang lain yang bernama Amir dan Nono, tetapi seingat saksi dua orang tersebut tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 02 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam ruko kosong yang saksi tinggali sementara di Perumahan Baiti Janati Link. Jambuan, Kelurahan Antirogo, kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dengan cara bagaimana dan seperti apa saksi tidak tahu. Karena ketika saksi melihat Terdakwa memegang pisau, saksi takut dan lari meminta tolong ke arah jalan besar keluar perumahan, seingat saksi pada saat kejadian tersebut, awalnya korban baru datang dari masjid sekitar pukul 18.45 Wib, kemudian tidak selang lama, Terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi dengan di ikuti Amir dan Nono di belakangnya, ketiga orang tersebut saksi suruh duduk dan saksi mengambil Hp di meja. Kemudian saksi menelfon Pak AS dengan tujuan untuk takut terjadi apa apa di ruko saksi karena setelah ibu kandung Terdakwa meninggal, Terdakwa sering tengkar dengan Korban, lalu saksi keluar ruko, karena telfon saksi tidak diangkat oleh Pak AS, kemudian saksi sempat menoleh kedalam ruko dan melihat Terdakwa memegang sebilah pisau dan hendak menusukkannya ke korban;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana posisi Amir dan Nono ketika Terdakwa memegang pisau yang hendak ditusukkan kepada korban karena saksi fokus melihat Terdakwa yang memegang sebilah pisau tersebut dan saksi langsung ketakutan berlari meminta tolong dan setelah kejadian itu saksi tidak tahu kemana Terdakwa, Amir dan Nono pergi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari terjadinya perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban, yang saksi tahu Terdakwa memang sering cek cok dengan korban perkara surat tanah. Saksi sempat katakan kepada korban kalau Terdakwa meminta surat tanah kepada korban dikasih saja tidak apa apa, namun korban tetap tidak mau memberikan surat tanahnya kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **KACUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat yang saksi lihat sendiri di dalam Ruko yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 20.00 Wib dalam Ruko Jln. Perumahan Janati yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang ditemukan meninggal dunia tersebut bernama korban P.Tali, saksi sebelumnya kenal dengan korban, namun hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, namun menurut keteranga dari istri sirinya yang bernama Buyana sebelum kejadian didatangi oleh anak kandungnya yang bernama Sutikno (Terdakwa) dan juga 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban tersebut dalam keadan terlentang berada di samping bawah sebelah barat tempat tidur dan saat itu korban dengan menggunakan baju berwarna biru dan menggunakan sarung berwarna putih dan terdapat banyak darah disekitaran tangan sebelah kiri dan perut sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Supriyadi dan istri saksi bahwa korban dibunuh di ruko, mendengar berita tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan Supriyadi langsung menuju ke Ruko yang saat ini ditempati oleh korban. Setiba di lokasi kejadian tersebut ternyata sudah banyak orang yang ada di lokasi tersebut, kemudian saksi dan Supriyadi masuk ke dalam ruko dan mendapati bahwa korban sudah tergelatak di bawah samping sebelah barat tempat tidur dan teradapat luka di bagian tangan kiri dan perut sebelah kiri dan mengeluarkan darah, dan setelah itu saksi bersama-sama dengan Supriyadi menghalau warga yang saat itu ada di dalam lokasi untuk keluar dari lokasi dan setelah itu Supriyadi menghubungi Polsek Sumbersari dan memberitahukan peristiwa tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Petugas dari Polsek sumbersari untuk mengamankan lokasi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian datang Petugas dari Polres Jember untuk oleh TKP dan mengidentifikasi korban, kemudian korban tersebut dibawa ke rumah sakit Dr.Soebandi Jember;

- Bahwa menurut Saksi kematian korban dikarenakan terdapat luka di lengan tangan kiri dan perut sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pernah mempunyai masalah baik dengan keluarga ataupun dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi NILI Als P.AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban P.Tali pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 20.00 Wib di dalam ruko jln. Perumahan Janati yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan saksi sebelumnya kenal dengan korban dan ada hubungan keluarga yaitu ipar ponakan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi berada di rumah awalnya didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong untuk mendampingi saat akan mengambil Akte tanah di rumah orang tuanya takut terjadi apa-apa, dikarenakan Saksi juga menjadi Saksi disurat perjanjian yang pernah dibuat antara Terdakwa dan korban sehingga Saksi setuju untuk mendampingi Terdakwa dan disepakati akan kerumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 setelah sholat Isya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 18.30 wib Saksi menuju kerumah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut ternyata sudah ada P.Nose Als P.No yang merupakan masih saudara dari Terdakwa dan Saksi, setelah itu antara Saksi dan Terdakwa dan P.Nose Als P.No sebelumnya mengobrol masih berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tersebut mengajak Saksi dan P.Nose Als P.No untuk berangkat menuju ke ruko tempat tinggal orang tuanya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan P.Nose Als P.No berangkat dengan Saksi mengendarai sepeda motor Honda supra milik Saksi sendiri sedangkan untuk Terdakwa berboncengan dengan P.Nose Als P.No dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih milik terdakwa, sesampainya di ruko tempat tinggal korban sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut Saksi parkir

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah barat sekitar 5 (lima) meter dan pintu ruko korban sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan P.Nose Als P.No diparkir di depan pintu ruko tempat tinggal korban, setelah itu Saksi melihat Terdakwa memberikan ucapan salam namun tidak ada respon sehingga Saksi dipanggil untuk masuk ke ruko korban, setelah itu Saksi bersama-sama dengan terdakwa, P.Nose Als P.No masuk bersama-sama ke dalam ruko korban dan memberikan salam namun tetap tidak direspon, kemudian Saksi, Terdakwa dan P.Nose Als P.No bersalaman dengan korban yang mana di dalam ruko tersebut juga ada istri sirinya (Buyana), kemudian Saksi bersama-sama dengan terdakwa, P.Nose Als P.No duduk dikursi, lalu Terdakwa meminta akte tanah kepada korban dan saat itu Saksi keluar dari dalam ruko dengan tujuan untuk buang air kecil diluar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan Saksi dengar terjadi cek-cok mulut dan gaduh antara Terdakwa dan korban, tidak lama kemudian keluar P.Nose Als P.No dari dalam ruko dan mengatakan "PULANG AYO PULANG-PULANG", setelah itu Saksi langsung mendekati sepeda motor yang Saksi bawa dan P.Nose Als P.No berboncengan dan saat sepeda motor yang Saksi kemudikan akan berjalan Terdakwa juga keluar dari dalam ruko dengan membawa pisau di tangan kanannya yang sudah banyak darah, kemudian Terdakwa juga berboncengan dengan Saksi dan P.Nose Als P.No sedangkan sepeda motor yang awalnya dibawa ditinggal di lokasi, saat meninggalkan lokasi Terdakwa meminta kepada Saksi agar diturunkan di depan Toko Baru (Top) sesampainya di depan Toko Baru (Top) Saksi berhenti dan hingga Terdakwa turun dengan diikuti oleh P.Nose Als P.No juga turun setelah itu Saksi langsung kembali pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa saat itu membawa pisau atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapakah yang telah membunuh korban, namun menurut perkiraan Saksi yang melakukan adalah Terdakwa dikarenakan saat keluar dari ruko tersebut Terdakwa membawa pisau di tangan kananya yang banyak darahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi ITA ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban P.Tali dan saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Istri sah dari Terdakwa dan Saksi menikah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sejak 2008 sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang bernama M. Hoirul Anwar dan Ahmad Azzaim Ibrohimi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi berangkat menuju ke tempat pengajian di sekitaran rumah warga yang mana pada saat itu Terdakwa masih ada dirumah, sekitar pukul 19.15 Wib setelah Saksi selesai pengajian dan kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi juga melihat jika sepeda motor Honda Beat wama putih-biru juga tidak ada dan pemikiran Saksi jika Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 19.45 Wib saat Saksi berada di rumah sebelah barat Saksi mendapati Terdakwa memanggil Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mendapati tangan sebelah kanan (telunjuk) banyak mengeluarkan darah, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa dan Terdakwa mengatakan "HABIS BERTENGKAR DENGAN BAPAK", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Putih-merah, lalu sepeda motor tersebut Saksi keluarkan dari dalam rumah dan Terdakwa pergi namun tidak tahu akan kemana dengan membawa sepeda motor yang Saksi keluarkan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mencari keberadaan Terdakwa dan setelah itu Pihak Kepolisian juga menemukan sebuah Pisau yang terbungkus wama coklat di bawah meja makan dapur belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab tangannya tersebut terdapat luka namun yang Saksi lihat tersebut banyak mengeluarkan darah dan saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa tersebut pernah mempunyai Pisau yang diselongkop wama coklat yang ditemukan di bawa meja makan dapur belakang tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kondisi ayah kandung dari Terdakwa (Korban P. Tali), namun setelah itu mendapatkan kabar jika ayah kandung dari Terdakwa (Korban P. Tali) meninggal dunia akibat dibunuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

5. Saksi RAGIL KUNAEFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara Pembunuhan terhadap Korban P.Tali pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira ukul 19.00 Wib di dalam ruko Perumahan Baiti Janati Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan
Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru mengetahui setelah mendatangi tempat kejadian dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditempat kejadian sewaktu Saksi mendatangi tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan baru mengetahui saat menerima laporan ada kejadian pembunuhan, kemudian Saksi bersama dengan satu tim operasional Resmob Kota 1 Satreskrim Polres Jember mendatangi TKP melakukan interogasi kepada istri korban yang bernama saksi Buyana yang mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut, pada saat itu dijelaskan bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan 2 (dua) orang pamannya dan pada saat itu Terdakwa meminta akta tanah kepada korban yang merupakan orang tua Terdakwa akan tetapi korban tidak bersedia menyerahkan akta tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan atau dibawa dari rumahnya dan langsung menusukkan ke arah korban hingga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan tersangka yang ternyata ada informasi bahwa Terdakwa berada di Polsek Kalisat sehingga Saksi bersama 1 tim berangkat menuju Polsek Kalisat untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan kepada orang tuanya dengan menggunakan pisau akan tetapi pada saat ditangkap pisau tersebut tidak dibawa karena ditinggal di rumahnya sehingga bersama - sama dengan Terdakwa mengambil barang bukti pisau di rumahnya yaitu disimpan dibawa meja yang ada di rumah bagian belakang yang sudah dalam keadaan sudah dicuci;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau beserta selangkopya, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah baju kotak-kotak, 1 (satu) celana jeans yang terdapat nota darah, 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lihat luka pada korban bahwa meninggal akibat tusukan senjata tajam pada tubuhnya sesuai dengan pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember Nomor : 440/427297/610/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan
Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada RSD dr Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan jenazah atas nama Tali Als P. Sutikno dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput lendir bibir, dan selaput lendir gusi, kuku, serta ujung jari tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi pendarahan.
 - b. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, perut, dan punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang tertutup iga kiri keduabelas.
 - b. Resapan darah pada otot setinggi tulang iga kelima, keenam, dan ketujuh.
 - c. Luka tembus pada paru kanan, jantung, lambung, hati, dan limpa.
 - d. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu tiga ratus lima puluh milimeter.

Sebab pasti kematian karena luka tusuk pada perut yang menembus hati, memotong serambi kanan jantung hingga menembus bagian bawah paru kanan yang menimbulkan pendarahan sehingga mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di dalam ruko jln. Perumahan BAITI JANATI yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban P. Tali yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan cara menyabetkan pisau yang sudah Terdakwa bawa kearah badan namun terkena tangan sebelah kiri (tangkisan) dan kemudian menusuk pinggul belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali dan setelah itu juga menusuk perut korban bagian depan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi paman Terdakwa yang bernama Nose Als P. NO dan meminta untuk menemani Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa (korban) dengan tujuan untuk meminta Akte tanah milik korban yang sebelumnya sudah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah disepaki jika tanah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Nose Als P. NO untuk menemani Terdakwa kerumah korban pada hari Sabtu malam setelah Isyak, dan saat itu Nose Als P. NO setuju dikarenakan di surat kesepakatan Nose Als P. NO menjadi saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah P. Nili Als P. Amir yang merupakan juga paman Terdakwa dan juga meminta tolong untuk mendampingi Terdakwa saat akan mengambil Akte tanah dirumah orang tua Terdakwa dan P. Nili Als P. Amir tersebut setuju dikarenakan P. Nili Als P. Amir juga merupakan saksi di surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 18.30 wib Nose Als P. NO tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian disusul oleh P. Nili Als P. Amir juga mendatangi rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masih berbincang-bincang diruang tamu rumah Terdakwa hingga 5-10 menit, sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Nose Als P. NO dan juga ke P. Nili Als P. Amir untuk berangkat ke ruko tempat tinggal rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan sebelum berangkat Terdakwa menuju ke kamar depan untuk mengambil sebuah Pisau (ada selongkoponya) yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam lemari pakaian, setelah itu pisau yang ada selongkoponya tersebut Terdakwa selipkan di pinggul sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa juga mengenakan jaket wama biru, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung mengajak Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir untuk berangkat menuju ke ruko tempat tinggal orang tua Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan Nose Als P. NO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat wama putih milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Nose Als P. NO dibonceng sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit miliknya sendiri;

- Bahwa sesampainya di ruko tempat tinggal tua Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa parkir tepat di depan pintu masuk ruko yang mana posisi pintu masuk ruko terbuka sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir memarkir sepeda motor yang dikendarainya di parkir agak ke arah selatan/utara, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju ke pintu ruko, awalnya Terdakwa mengucapkan salam yang Terdakwa lihat didalam ruko korban bersama-sama dengan istri sirinya yang bernama saksi Buyana, namun ketika

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengucapkan salam korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mengajak Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir untuk masuk ke dalam ruko yang mana saat itu posisi korban sedang duduk di kursi tamu dengan menghadap ke arah selatan sedangkan istri sirinya duduk di kursi menghadapkan ke barat, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masuk, kemudian menjabat tangan/salaman orang tua Terdakwa, kemudian saksi Nuyana keluar dari ruko, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban tujuannya datang kerumah korban yaitu untuk meminta akte tanah sesuai dengan surat perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat P. Nili Als P. Amir keluar dari dalam ruko sedangkan Nose Als P. NO masih tetap duduknya dan setelah itu korban langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian mengatakan "GAK SAYA KASIH" dengan posisi tangannya akan memukul diri Terdakwa dan saat sempat terjadi dorong-dorongan, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa yang selipkan di pinggul samping sebelah kiri (tanpa selongkop) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa ayunkan ke bagian badannya sebanyak 2/3 kali, namun saat itu oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu korban berebut pisau yang Terdakwa pegang hingga menyebabkan tangan Terdakwa (jari tengah dan telunjuk) Terdakwa terluka, namun untuk pisau masih dalam penguasaan Terdakwa hingga korban berubah arah (akan kabur) membelakangi Terdakwa, kemudian pisau yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa tusukkan kebagian pinggul belakang sebelah kiri hingga korban terjatuh terlentang, lalu Terdakwa kembali menusukkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam ruko, Terdakwa melihat Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir sudah ada diatas sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir, kemudian Terdakwa ikut boncengan di kendaraan yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir dan juga Nose Als P. NO dengan masih membawa pisau yang banyak darahnya yang Terdakwa masih pegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa tinggal di lokasi, setelah itu Terdakwa meminta P. Nili Als P. Amir untuk memberhentikan Terdakwa ke depan Toko Baru (Top), lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan diikuti oleh Nose Als P. NO, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari pinggir jalan depan toko Baru (Top) dan sesampainya dirumah, Terdakwa melihat P. Nose Als P. NO langsung mengambil sepeda motor yang awalnya ditaruh dirumah Terdakwa,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan melalui pintu depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa bawa untuk melukai korban dan setelah pisau tercuci, kemudian Terdakwa masukkan kembali ke selangkopya yang saat itu masih ada di pinggul balik baju sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memanggil istri Terdakwa yang saat itu posisinya ada dirumah sebelah dan setelah istri Terdakwa tiba kemudian teriak dan mengatakan "KENAPA TANGANNYA KOK BANYAK DARAHNYA", lalu Terdakwa menjawab "HABIS TENGGAR DENGAN ORANG TUA", setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa (saksi Ita Anggreini) untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat biru dari dalam rumah dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dan untuk pisau yang sudah Terdakwa cuci bersih tersebut Terdakwa taruh di bawah meja makan dapur dan Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru pergi menuju ke Pondok Pesantren (Rodotul Jannah-Kalisat/Kyai H.Imron Mursidi) dengan tujuan menceritakan atas kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut, setiba di Pondok Pesantren Roudhotul Jannah-Kalisat), Terdakwa bertemu Kyai H.Imron Mursidi dan menceritakan perbuatan yang baru Terdakwa lakukan ke pada korban, kemudian disarankan Terdakwa untuk menyerahkan diri Ke Polsek Terdekat sehingga saat itu juga Terdakwa diantar ke Polsek Kalisat untuk menyerahkan diri terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir ke ruko tempat tinggal korban hanya untuk mendampingi saja saat Terdakwa meminta Akte Tanah kepada korban, karena Terdakwa takut terjadi apa-apa dan Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir juga merupakan saksi di surat perjanjian yang pemah Terdakwa buat dengan korban dan maksud Terdakwa membawa pisau tersebut saat akan keruko tempat tinggal korban untuk menjaga diri dikhawatirkan terjadi cek-cok mulut dikarenakan selama ini korban selalu bertingkah kasar dan keras kepada Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, setelah Terdakwa menusuk korban, kondisi korban menurut Terdakwa saat itu masih dalam keadaan hidup, karena saat Terdakwa tusuk dibagian perut depan sebelah kirinya korban masih bergerak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuci pisau tersebut adalah agar tidak ada darah yang melekat di pisau dan juga agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **IMRON BAIHAQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di pesantren bapak saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa adalah alumni pesantren bapak saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa masih sering datang ke pesantren dan Terdakwa sempat datang ke pesantren dan menyampaikan mengenai masalah yang dialami Terdakwa kepada bapak saksi dengan meminta doa agar dipermudah;
- Bahwa masalah yang diceritakan kepada bapak saksi adalah masalah dengan korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa mengenai masalah tanah dan terakhir kali Terdakwa ke pesantren setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa keadaan Terdakwa saat Terdakwa bercerita ke pesantren dalam keadaan kurang begitu fokus dan tangan Terdakwa dalam keadaan luka serta masih terdapat darah ditangan Terdakwa, kemudian saksi merawat Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh sholat oleh bapak saksi dan setelah sholat Terdakwa meminta untuk diantar kepolsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa luka ditangan Terdakwa disebabkan karena merampas senjata tajam, sehingga tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa dampak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah korban meninggal dunia;
- Bahwa yang dilakukan saksi pada saat mengantar Terdakwa ke polsek, bapak saksi meminta teman-teman di polsek untuk di bantu karena Terdakwa kooperatif dan menyerahkan diri, kemudian saksi pulang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama ini sebagai orang yang baik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol. P-5075-LJ;
2. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm beserta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnyanya.

3. 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat.
4. 1 (satu) buah celana warna hitam.
5. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
6. 1 (satu) buah baju warna biru.
7. 1 (satu) buah sarung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di dalam ruko jln. Perumahan BAITI JANATI yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban P. Tali yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan cara menyabetkan pisau yang sudah Terdakwa bawa kearah badan namun terkena tangan sebelah kiri (tangkisan) dan kemudian menusuk pinggul belakang sebelah kiti sebanyak 1 kali dan setelah itu juga menusuk perut korban bagian depan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi Ragil Kunaefi tidak tahu dan baru mengetahui saat menerima laporan ada kejadian pembunuhan, kemudian Saksi Ragil Kunaefi bersama dengan satu tim operasional Resmob Kota 1 Satreskrim Polres Jember mendatangi TKP melakukan interogasi kepada istri korban yang bermama saksi Buyana yang mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut, pada saat itu dijelaskan bahwa Terdakwa datang kerumah dengan 2 (dua) orang pamannya dan pada saat itu Terdakwa meminta akta tanah kepada korban yang merupakan orang tua Terdakwa akan tetapi korban tidak bersedia menyerahkan akta tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan atau dibawa dari rumahnya dan langsung menusukkan ke arah korban hingga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi Ragil Kunaefi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan tersangka yang ternyata ada informasi bahwa Terdakwa berada di Polsek Kalisat sehingga Saksi Ragil Kunaefi bersama 1 tim berangkat menuju Polsek Kalisat untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan kepada orang tuanya dengan menggunakan pisau akan tetapi pada saat ditangkap pisau tersebut tidak dibawa karena ditinggal dirumahnya sehingga bersama - sama dengan Terdakwa mengambil barang bukti pisau dirumahnya yaitu disimpan dibawa meja yang ada dirumah bagian belakang yang sudah dalam keadaan sudah dicuci;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi paman Terdakwa yang bernama Nose Als P. NO dan meminta untuk menemani Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa (korban) dengan tujuan untuk meminta Akte tanah milik korban yang sebelumnya sudah pernah disepaki jika tanah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Nose Als P. NO untuk menemani Terdakwa kerumah korban pada hari Sabtu malam setelah Isyak, dan saat itu Nose Als P. NO setuju dikarenakan di surat kesepakatan Nose Als P. NO menjadi saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah P. Nili Als P. Amir yang merupakan juga paman Terdakwa dan juga meminta tolong untuk mendampingi Terdakwa saat akan mengambil Akte tanah dirumah orang tua Terdakwa dan P. Nili Als P. Amir tersebut setuju dikarenakan P. Nili Als P. Amir juga merupakan saksi di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 18.30 wib Nose Als P. NO tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian disusul oleh P. Nili Als P. Amir juga mendatangi rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masih berbincang-bincang diruang tamu rumah Terdakwa hingga 5-10 menit, sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Nose Als P. NO dan juga ke P. Nili Als P. Amir untuk berangkat ke ruko tempat tinggal rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan sebelum berangkat Terdakwa menuju ke kamar depan untuk mengambil sebuah Pisau (ada selangkoponya) yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam lemari pakaian, setelah itu pisau yang ada selangkoponya tersebut Terdakwa selipkan di pinggul sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa juga mengenakan jaket wama biru, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung mengajak Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir untuk berangkat menuju ke ruko tempat tinggal orang tua Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan Nose Als P. NO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat wama putih milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Nose Als P. NO dibonceng sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit miliknya sendiri;
- Bahwa sesampainya di ruko tempat tinggal tua Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa parkir tepat di depan pintu masuk ruko yang mana posisi pintu masuk ruko terbuka sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir memarkir

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya di parkir agak ke arah selatan/utara, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju ke pintu ruko, awalnya Terdakwa mengucapkan salam yang Terdakwa lihat didalam ruko korban bersama-sama dengan istri sirinya yang bernama saksi Buyana, namun ketika Terdakwa mengucapkan salam korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mengajak Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir untuk masuk ke dalam ruko yang mana saat itu posisi korban sedang duduk di kursi tamu dengan menghadap ke arah selatan sedangkan istri sirinya duduk di kursi menghadapkan ke barat, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masuk, kemudian menjabat tangan/salaman orang tua Terdakwa, kemudian saksi Nuyana keluar dari ruko, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban tujuannya datang ke rumah korban yaitu untuk meminta akte tanah sesuai dengan surat perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat P. Nili Als P. Amir keluar dari dalam ruko sedangkan Nose Als P. NO masih tetap duduknya dan setelah itu korban langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian mengatakan "GAK SAYA KASIH" dengan posisi tangannya akan memukul diri Terdakwa dan saat sempat terjadi dorong-dorongan, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa yang selipkan di pinggul samping sebelah kiri (tanpa selongkop) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa ayunkan ke bagian badannya sebanyak 2/3 kali, namun saat itu oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu korban berebut pisau yang Terdakwa pegang hingga menyebabkan tangan Terdakwa (jari tengah dan telunjuk) Terdakwa terluka, namun untuk pisau masih dalam penguasaan Terdakwa hingga korban berubah arah (akan kabur) membelakangi Terdakwa, kemudian pisau yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa tusukkan ke bagian pinggul belakang sebelah kiri hingga korban terjatuh terlentang, lalu Terdakwa kembali menusukkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam ruko, Terdakwa melihat Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir sudah ada diatas sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir, kemudian Terdakwa ikut boncengan di kendaraan yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir dan juga Nose Als P. NO dengan masih membawa pisau yang banyak darahnya yang Terdakwa masih pegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa tinggal di lokasi, setelah itu Terdakwa meminta P. Nili Als P. Amir untuk memberhentikan Terdakwa ke depan Toko Baru (Top), lalu Terdakwa turun dari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan diikuti oleh Nose Als P. NO, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari pinggir jalan depan toko Baru (Top) dan sesampainya di rumah, Terdakwa melihat P Nose Als P. NO langsung mengambil sepeda motor yang awalnya ditaruh di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan melalui pintu depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa bawa untuk melukai korban dan setelah pisau tercuci, kemudian Terdakwa masukkan kembali ke selangkopynya yang saat itu masih ada di pinggul balik baju sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memanggil istri Terdakwa yang saat itu posisinya ada di rumah sebelah dan setelah istri Terdakwa tiba kemudian teriak dan mengatakan “KENAPA TANGANNYA KOK BANYAK DARAHNYA”, lalu Terdakwa menjawab “HABIS TENGGAR DENGAN ORANG TUA”, setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa (saksi Ita Anggreini) untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat biru dari dalam rumah dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dan untuk pisau yang sudah Terdakwa cuci bersih tersebut Terdakwa taruh di bawah meja makan dapur dan Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru pergi menuju ke Pondok Pesantren (Rodotul Jannah-Kalisat/Kyai H.Imron Mursidi) dengan tujuan menceritakan atas kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut, setiba di Pondok Pesantren Roudhotul Jannah-Kalisat), Terdakwa bertemu Kyai H.Imron Mursidi dan menceritakan perbuatan yang baru Terdakwa lakukan ke pada korban, kemudian disarankan Terdakwa untuk menyerahkan diri Ke Polsek Terdekat sehingga saat itu juga Terdakwa diantar ke Polsek Kalisat untuk menyerahkan diri terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban;

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau beserta selangkopynya, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah baju kotak-kotak, 1 (satu) celana jeans yang terdapat nota darah, 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan bukti bukti surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember Nomor : 440/427297/610/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada RSD dr Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan jenazah atas nama Tali Als P. Sutikno dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput lendir bibir, dan selaput lendir gusi, kuku, serta ujung jari tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi pendarahan.
 - b. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, perut, dan punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a. Patah tulang tertutup iga kiri keduabelas.
 - b. Resapan darah pada otot setinggi tulang iga kelima, keenam, dan ketujuh.
 - c. Luka tembus pada paru kanan, jantung, lambung, hati, dan limpa.
 - d. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu tiga ratus lima puluh milimeter.

Sebab pasti kematian karena luka tusuk pada perut yang menembus hati, memotong serambi kanan jantung hingga menembus bagian bawah paru kanan yang menimbulkan pendarahan sehingga mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SUTIKNO** yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan keterangan
Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja adalah niat atau kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dimana niat tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan dan si pelaku sadar atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya, dikatakan : “antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan bahwa tempo yang dimaksudkan tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan”;

Menimbang, bahwa dalam pengertian menghilangkan jiwa, undang-undang tidak merumuskan perbuatannya yaitu jenis dan bentuk perbuatan, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di dalam ruko jln. Perumahan BAITI JANATI yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban P. Tali yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan cara menyabetkan pisau yang sudah Terdakwa bawa kearah badan namun terkena tangan sebelah kiri (tangkisan) dan kemudian menusuk pinggul belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali dan setelah itu juga menusuk perut korban bagian depan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa awalnya Saksi Ragil Kunaefi tidak tahu dan baru mengetahui saat menerima laporan ada kejadian pembunuhan, kemudian Saksi Ragil Kunaefi bersama dengan satu tim operasional Resmob Kota 1 Satreskrim Polres Jember mendatangi TKP melakukan interogasi kepada istri korban yang bermama saksi Buyana yang mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut, pada saat itu dijelaskan bahwa Terdakwa datang kerumah dengan 2 (dua) orang pamannya dan pada saat itu Terdakwa meminta akta tanah kepada korban yang merupakan orang tua Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi korban tidak bersedia menyerahkan akta tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan atau dibawa dari rumahnya dan langsung menusukkan ke arah korban hingga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi Ragil Kunaefi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan tersangka yang ternyata ada informasi bahwa Terdakwa berada di Polsek Kalisat sehingga Saksi Ragil Kunaefi bersama 1 tim berangkat menuju Polsek Kalisat untuk melakukan penangkapan;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan kepada orang tuanya dengan menggunakan pisau akan tetapi pada saat ditangkap pisau tersebut tidak dibawa karena ditinggal di rumahnya sehingga bersama - sama dengan Terdakwa mengambil barang bukti pisau di rumahnya yaitu disimpan dibawa meja yang ada di rumah bagian belakang yang sudah dalam keadaan sudah dicuci;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi paman Terdakwa yang bernama Nose Als P. NO dan meminta untuk menemani Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa (korban) dengan tujuan untuk meminta Akte tanah milik korban yang sebelumnya sudah pernah disepaki jika tanah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Nose Als P. NO untuk menemani Terdakwa kerumah korban pada hari Sabtu malam setelah Isyak, dan saat itu Nose Als P. NO setuju dikarenakan di surat kesepakatan Nose Als P. NO menjadi saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah P. Nili Als P. Amir yang merupakan juga paman Terdakwa dan juga meminta tolong untuk mendampingi Terdakwa saat akan mengambil Akte tanah di rumah orang tua Terdakwa dan P. Nili Als P. Amir tersebut setuju dikarenakan P. Nili Als P. Amir juga merupakan saksi di surat perjanjian tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar pukul 18.30 wib Nose Als P. NO tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian disusul oleh P. Nili Als P. Amir juga mendatangi rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masih berbincang-bincang di ruang tamu rumah Terdakwa hingga 5-10 menit, sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Nose Als P. NO dan juga ke P. Nili Als P. Amir untuk berangkat ke ruko tempat tinggal rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Koptu Berlian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan sebelum berangkat Terdakwa menuju ke kamar depan untuk mengambil sebuah Pisau (ada selongkoponya) yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam lemari pakaian, setelah itu pisau yang ada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongkoponya tersebut Terdakwa selipkan di pinggul sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa juga mengenakan jaket wama biru, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung mengajak Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir untuk berangkat menuju ke ruko tempat tinggal orang tua Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan Nose Als P. NO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat wama putih milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Nose Als P. NO dibonceng sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit miliknya sendiri;

Bahwa sesampainya di ruko tempat tinggal tua Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa parkir tepat di depan pintu masuk ruko yang mana posisi pintu masuk ruko terbuka sedangkan untuk P. Nili Als P. Amir memarkir sepeda motor yang dikendarainya di parkir agak ke arah selatan/utara, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju ke pintu ruko, awalnya Terdakwa mengucapkan salam yang Terdakwa lihat didalam ruko korban bersama-sama dengan istri sirinya yang bernama saksi Buyana, namun ketika Terdakwa mengucapkan salam korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mengajak Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir untuk masuk ke dalam ruko yang mana saat itu posisi korban sedang duduk di kursi tamu dengan menghadap ke arah selatan sedangkan istri sirinya duduk di kursi menghadapkan ke barat, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Nose Als P. NO dan juga P. Nili Als P. Amir masuk, kemudian menjabat tangan/salaman orang tua Terdakwa, kemudian saksi Nuyana keluar dari ruko, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban tujuannya datang kerumah korban yaitu untuk meminta akte tanah sesuai dengan surat perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat;

Bahwa saat itu Terdakwa melihat P. Nili Als P. Amir keluar dari dalam ruko sedangkan Nose Als P. NO masih tetap duduknya dan setelah itu korban langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian mengatakan "GAK SAYA KASIH" dengan posisi tangannya akan memukul diri Terdakwa dan saat sempat terjadi dorong-dorongan, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa yang selipkan di pinggul samping sebelah kiri (tanpa selongkop) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa ayunkan ke bagian badannya sebanyak 2/3 kali, namun saat itu oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu korban berebut pisau yang Terdakwa pegang hingga menyebabkan tangan Terdakwa (jari tengah dan telunjuk) Terdakwa terluka, namun untuk pisau masih dalam penguasaan Terdakwa hingga korban berubah arah (akan kabur) membelakangi Terdakwa, kemudian pisau yang Terdakwa pegang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tusukkan kebagian pinggul belakang sebelah kiri hingga korban terjatuh terlentang, lalu Terdakwa kembali menusukkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam ruko, Terdakwa melihat Nose Als P. NO dan P. Nili Als P. Amir sudah ada diatas sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir, kemudian Terdakwa ikut boncengan di kendaraan yang dikendarai oleh P. Nili Als P. Amir dan juga Nose Als P. NO dengan masih membawa pisau yang banyak darahnya yang Terdakwa masih pegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa tinggal di lokasi, setelah itu Terdakwa meminta P. Nili Als P. Amir untuk memberhentikan Terdakwa ke depan Toko Baru (Top), lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan diikuti oleh Nose Als P. NO, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari pinggir jalan depan toko Baru (Top) dan sesampainya di rumah, Terdakwa melihat P. Nose Als P. NO langsung mengambil sepeda motor yang awalnya ditaruh di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan melalui pintu depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa bawa untuk melukai korban dan setelah pisau tercuci, kemudian Terdakwa masukkan kembali ke selongkopnya yang saat itu masih ada di pinggul balik baju sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memanggil istri Terdakwa yang saat itu posisinya ada di rumah sebelah dan setelah istri Terdakwa tiba kemudian teriak dan mengatakan "KENAPA TANGANNYA KOK BANYAK DARAHNYA", lalu Terdakwa menjawab "HABIS TENGGAR DENGAN ORANG TUA", setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa (saksi Ita Anggreini) untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Beat biru dari dalam rumah dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dan untuk pisau yang sudah Terdakwa cuci bersih tersebut Terdakwa taruh di bawah meja makan dapur dan Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru pergi menuju ke Pondok Pesantren (Rodotul Jannah-Kalisat/Kyai H.Imron Mursidi) dengan tujuan menceritakan atas kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut, setiba di Pondok Pesantren Roudhotul Jannah-Kalisat), Terdakwa bertemu Kyai H.Imron Mursidi dan menceritakan perbuatan yang baru Terdakwa lakukan ke pada korban, kemudian disarankan Terdakwa untuk menyerahkan diri Ke Polsek Terdekat sehingga saat itu juga Terdakwa diantar ke Polsek Kalisat untuk menyerahkan diri terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban;

Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau beserta selongkopnya, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah baju

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak-kotak, 1 (satu) celana jeans yang terdapat nota darah, 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa berdasarkan bukti bukti surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember Nomor : 440/427297/610/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada RSD dr Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan jenazah atas nama Tali Als P. Sutikno dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput lendir bibir, dan selaput lendir gusi, kuku, serta ujung jari tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi pendarahan.
 - b. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, perut, dan punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang tertutup iga kiri keduabelas.
 - b. Resapan darah pada otot setinggi tulang iga kelima, keenam, dan ketujuh.
 - c. Luka tembus pada paru kanan, jantung, lambung, hati, dan limpa.
 - d. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu tiga ratus lima puluh milimeter.

Sebab pasti kematian karena luka tusuk pada perut yang menembus hati, memotong serambi kanan jantung hingga menembus bagian bawah paru kanan yang menimbulkan pendarahan sehingga mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm beserta selangkopnya, 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, 1 (satu) buah baju warna biru dan 1 (satu) buah sarung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol. P-5075-LJ yang terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm beserta selangkopnya;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah baju warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol. P-5075-LJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H.M.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.